МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 02 дугаар сарын 27 № 04/05 Улаанбаатар хот

МОНОПОЛЫН ЭСРЭГ ГАЗРЫН
ДАРГА А.БИЛГҮҮН ТАНАА

"Бодлогод залуусын хяналт" НҮТББ-аас "... Сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт тавих байгууллагын хувьд 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 24/155 дугаар албан бичгээр Монополын эсрэг газраас сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудаас тус байгууллагад хүргүүлсэн Улсын Их Хурлын 2024 оны сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан тухай тайланг гаргуулж авахыг хүссэн боловч удаа дараа татгалзаж, мэдээлэл авах эрхийг зөрчсөн" гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдол гаргагчаас ирүүлсэн баримт, танай байгууллагаас хүргүүлсэн хариу албан бичиг, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1. "Бодлогод залуусын хяналт" НҮТББ-аас 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 24/155 дугаар албан бичгээр танайд хандаж сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудаас хүргүүлсэн Улсын Их Хурлын 2024 оны сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан тухай тайланг авах хүсэлт гаргажээ. Уг хүсэлтийг хариуд танай байгууллагаас "... Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн жилд нийт 125 аж ахуй эрхлэгчид сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх зөвшөөрөл авсан. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.7-д заасан хугацаанд зөвшөөрөл авсан аж ахуй эрхлэгчид нийтэд мэдээлсэн тайланг тус газарт ирүүлсэн бөгөөд 19 радио, телевиз сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх авсан хэдий ч сонгуулийн сурталчилгаа явуулаагүй байна. Нэгдсэн тайлан, мэдээллийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлсэн" гэх хариуг 2024 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/1754 дугаар албан бичгээр хүргүүлжээ.

Улмаар тус НҮТББ-аас 2024 оны 10 дугаар сарын 28-ний өдрийн 24/158 дугаар албан бичгээр Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4, 17 дугаар зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт заасан мэдээлэл хариуцагчийн үүргийн хүрээнд тайланг хүлээн авах хүсэлтийг танайд дахин гаргасан байна. Уг хүсэлтэд танай байгууллагаас 2024 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 01/1938 дугаар албан бичгээр татгалзсан хариу дахин өгөхдөө холбогдох мэдээллийг 01/1754 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн талаар дурдаад "...Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль болон "Төрийн бус байгууллага сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт хийх журам"-д заасны дагуу төрийн бус байгууллага нь сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизүүдийн тус газарт ирүүлсэн тайланг хуулбарлан авах эрхгүй" гэжээ.

2. “Бодлогод залуусын хяналт” НҮТББ-ын гаргуулж авахыг хүссэн мэдээлэл нь Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан нээлттэй мэдээлэл байх бөгөөд уг нээлттэй мэдээллийг бүх хүн, хуулийн этгээд саадгүй авах эрхтэй байна. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт “төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилгоор мэдээлэл хариуцагчийн чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, хүний нөөц, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагаа, үзүүлж байгаа үйлчилгээ болон хуулиар хаалттай, хязгаарлалттай гэж тогтоосноос бусад мэдээллийг ил тод, нээлттэй байлгана” гэж заасан. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.5-т заасны дагуу сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага сонгуулийн сурталчилгаа дууссанаас хойш 10 хоногийн дотор сурталчилгаа явуулсан талаарх тайланг нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, “Бодлогод залуусын хяналт” НҮТББ-ын олж авахыг хүссэн мэдээлэл нь нийтийн эрх ашгийг хөндөх, нээлттэй мэдээлэл байна. Түүнчлэн, хуульд заасан төрийн болон албаны нууцад хамаарахаас бусад үйл ажиллагаа ил тод, нээлттэй байх нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.3 дахь заалтад заасан захиргааны үйл ажиллагааны тусгай зарчим юм.

“Бодлогод залуусын хяналт” НҮТББ нь сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагын сурталчилгаа явуулсан талаарх тайланг Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу авах эрхтэй бөгөөд энэ эрхийг “Төрийн бус байгууллага сонгуулийн үйл ажиллагаанд ажиглалт, хөндлөнгийн хяналт хийх журам"-аар сонгуулийн ажиглагч хуулийн этгээдэд сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизүүдийн тус газарт ирүүлсэн тайлантай танилцах, хуулбарлан авах хянах эрх олгогдоогүй гэх шалтгаанаар хязгаарласан нь хууль зүйн үндэслэлгүй болно.

3. Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн үеэр радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын сурталчилгаа явуулсан талаарх тайланг танай байгууллага гаргаж өгөх нь оновчтой байна. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.7 дахь заалтын дагуу сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага нийтэд мэдээлсэн тайлангаа танай байгууллагад ажлын 5 өдрийн дотор хүргүүлэх үүрэгтэй. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 5.1 дүгээр зүйлийн 5.1.2 дахь заалтад ‘’хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээлэл ил тод, нээлттэй байх, мэдээллээр хангах’’, 5.1.3 дахь заалтад ‘’үйл ажиллагаа шуурхай, хялбар байх’’ зарчмуудыг тогтоосон.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3 дахь заалтад “өргөдөл, гомдолд дурдсан асуудал бүрийг эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, үндэслэлтэй шийдвэрлэх”, мөн зүйлийн 7.1.6 дахь заалтад “өргөдөл, гомдолд үндэслэл бүхий хариу өгөх” гэж өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны нийтлэг үүргийг, мөн хуулийн 7.2 дахь хэсэгт “Тухайн байгууллага, албан тушаалтан өөрийн эрх хэмжээнд хамаарах өргөдөл, гомдлыг үндэслэлгүйгээр өөр байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлж болохгүй” гэж хуульчилсан. Өөрийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг бүрэн дүүрэн шийдвэрлэх нь захиргааны үйл ажиллагааны зарчим тул танай байгууллагад нэгтгэгдэж байгаа нээлттэй мэдээллийг “Бодлогод залуусын хяналт” НҮТББ-д гаргаж өгөх нь хуульд нийцнэ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 17 дахь заалтад “төр, түүний байгууллагаас хууль ёсоор тусгайлан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхтэй. ...” гэж заасан. Сонгууль бол Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон ардчилсан ёс, иргэний төрийг удирдах хэрэгт оролцох үндсэн эрхийг биелэл тул сонгуулийн сурталчилгаа шударга, тэнцвэртэй байгаа эсэхэд иргэний нийгэм хяналт тавих нь энэхүү үнэт зүйл, үндсэн эрхийн чухал баталгаа болно.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх эрх бүхий радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудаас танай байгууллагад хүргүүлсэн сонгуулийн сурталчилгаа явуулсан тайланг “Бодлогод залуусын хяналт” НҮТББ-д даруй гаргаж өгөхийг шаардаж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Шаардлагыг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг “Бодлогод залуусын хяналт” ТББ-д.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА